

Satzung der Roeschen Tech GmbH

Stand: 15.11.2025 — nach Series A

§ 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr

- (1) Die Gesellschaft führt die Firma "**Roeschen Tech GmbH**".
- (2) Sitz der Gesellschaft ist Berlin.
- (3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und endet am 31. Dezember 2024.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Vertrieb und die Lizenzierung von Software-Produkten unter Einsatz von Methoden der Künstlichen Intelligenz, insbesondere im Bereich der Bild- und Sprach-Verarbeitung, sowie die Beratung und Schulung in diesen Bereichen.
- (2) Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, sich an ihnen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte vornehmen, die diesem Unternehmensgegenstand förderlich sind.

§ 3 Stammkapital und Geschäftsanteile

- (1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt **40.000,00 EUR** (in Worten: vierzigtausend Euro).
- (2) Es ist eingeteilt in 40.000 Geschäftsanteile zu je 1,00 EUR Nennwert, gegliedert in folgende Klassen:

Klasse	Anteile	Nennwert	Bezeichnung
Class Common	30.000	30.000 EUR	Stammanteile der Gründer
Class B	10.000	10.000 EUR	Vorzugsanteile Series A

- (3) Vom Stammkapital halten:

Gesellschafter	Klasse	Anteile	%
Andrea Roesener	Common	12.000	30 %
Bert Schmid	Common	12.000	30 %
Christine Linnenbach	Common	6.000	15 %
Stahlauge Ventures AG	B	10.000	25 %

- (4) Die Stammeinlage ist von den Gesellschaftern in vollem Umfang in bar erbracht.

§ 4 Genehmigtes Kapital

- (1) Die Geschäftsführer sind ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft bis zum **30.11.2030** um insgesamt bis zu **20.000,00 EUR** (in Worten: zwanzigtausend Euro) durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
- (2) Die neuen Anteile können als Class Common, Class B oder Class C ausgegeben werden.
- (3) Die Geschäftsführer sind ermächtigt, das Bezugsrecht der Gesellschafter mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 75 % ganz oder teilweise auszuschliessen.
- (4) Nähere Bedingungen jeder Ausgabe werden durch die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen.

§ 5 Sondervetorechte der Class B

- (1) Folgende Beschlüsse bedürfen zusätzlich zu den allgemeinen Mehrheits-Erfordernissen der Zustimmung der Inhaberin der Class B mit einfacher Mehrheit der Class-B-Stimmen:
 - a) Änderung der Satzung, b) Veräusserung wesentlicher Aktiva (Schwelle: 25 % der Bilanzsumme), c) Aufnahme weiterer Investoren mit Rechten, die den Class-B-Rechten gleichwertig oder überlegen sind, d) Antrag auf Restrukturierungsverfahren nach StaRUG (Paragraf 31 StaRUG), e) Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (Paragraf 15a InsO bleibt unberührt — die GF-Antragspflicht bei Insolvenzreife entfällt nicht), f) Auflösung der Gesellschaft.
- (2) Das Sondervetorecht erlischt, wenn die Class-B-Anteilshöhe unter 10 % des Stammkapitals fällt.

§ 6 Liquidationsvorrang (Liquidation Preference)

- (1) Bei Auflösung der Gesellschaft, beim Exit (Trade Sale, Asset Sale, Liquidation, IPO) erhalten zunächst die Inhaberin der Class B Anteile ihre **Erstausgabe-Investment** multipliziert mit **1,5** zurück (1,5x Liquidation Preference).
- (2) Der nach Bedienung der Präferenz verbleibende Betrag wird auf alle Klassen anteilig (pro rata zur Anteilshöhe) verteilt.
- (3) Die Inhaberin der Class B Anteile haben zusätzlich Anspruch auf anteilige Beteiligung am Restbetrag (participating Liquidation Preference).

§ 7 Anti-Dilution-Schutz

- (1) Bei Kapitalerhöhungen unter Ausgabe neuer Anteile mit einem Ausgabepreis (Nennwert plus Aufgeld) **unterhalb** des Class-B-Ausgabepreises (10 EUR pro Anteil) wird die Anzahl der Class B Anteile nach der **weighted-average-broad-based**-Methode angepasst.
- (2) Die Anpassung erfolgt automatisch mit Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister.

§ 8 Geschäftsführung und Vertretung

- (1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Hat sie nur einen Geschäftsführer, vertritt er die Gesellschaft allein. Hat sie mehrere Geschäftsführer, wird sie durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
- (2) Den Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluss Einzelvertretungsmacht und Befreiung von den Beschränkungen des Paragraf 181 BGB erteilt werden.

(3) Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit bestellt und abberufen.

§ 9 Vinkulierung

(1) Die Übertragung von Geschäftsanteilen, die Belastung mit Nießbrauch oder Pfandrecht sowie die Verfügung über Teile von Anteilen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen.

(2) Die Zustimmung wird nur erteilt, wenn der Erwerber dem aktuell geltenden Shareholder Agreement beitrifft (Joinder Agreement).

§ 10 Einziehung

Die Einziehung von Geschäftsanteilen ist zulässig:

a) mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters, b) ohne Zustimmung, wenn über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder dies mangels Masse abgelehnt wird, c) ohne Zustimmung bei schwerer und wiederholter Pflichtverletzung trotz schriftlicher Abmahnung.

§ 11 Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer einberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich (oder elektronisch nach gesonderter Zustimmung des Gesellschafters) unter Beifügung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens **drei Wochen** zwischen Versand und Versammlungs-Termin.

(2) Bei besonderer Eilbedürftigkeit kann die Frist auf eine Woche verkürzt werden.

(3) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Stammkapitals vertreten ist.

(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit Gesetz oder Satzung nicht etwas anderes vorsehen.

(5) Folgende Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen:

a) Satzungsänderung, b) Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung, c) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhung, d) Auflösung der Gesellschaft.

§ 12 Geschäftsordnung und Beirat

(1) Die Gesellschaft hat einen Beirat. Er besteht aus 3 Mitgliedern.

(2) Die Mitglieder des Beirats werden von der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit für eine Amtszeit von 2 Jahren bestellt. Erneut-Bestellung ist zulässig.

(3) Der Beirat hat folgende Aufgaben:

a) Beratung der Geschäftsführung in strategischen Fragen, b) Prüfung des Jahresabschlusses vor Vorlage in der Gesellschafterversammlung, c) **Schlichtung bei Konflikten zwischen Gesellschaftern** vor Klageerhebung, d) Empfehlungen zu Investitionen über 250.000 EUR.

(4) Die näheren Bestimmungen folgen aus der Beiratsordnung.

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Diese Satzung ist in deutscher Sprache verbindlich. Eine englische Übersetzung wird als Anlage geführt; bei Inkonsistenzen geht die deutsche Fassung vor.

(2) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschliesslich im Bundesanzeiger.

(3) Änderungen dieser Satzung bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen sowie der Zustimmung der Inhaberin der Class B gemäß § 5.

Berlin, den 15.11.2025

Gegründet beurkundet vor Notar Dr. Wolfgang Sturm, Berlin, Az. UR-Nr. 1245/2025

Shareholder Agreement (Gesellschaftervereinbarung)

Roeschen Tech GmbH

Datum: 15.11.2025

Parteien

1. Frau **Andrea Roesener**, geb. 12.05.1988, wohnhaft Pappelallee 23, 10437 Berlin — ("Andrea")
2. Herr **Bert Schmid**, geb. 03.09.1985, wohnhaft Schoenhauser Allee 144, 10437 Berlin — ("Bert")
3. Frau **Christine Linnenbach**, geb. 21.11.1991, wohnhaft Greifswalder Strasse 78, 10405 Berlin — ("Christine")
4. **Stahlauge Ventures AG**, eingetragen im HR Muenchen unter HRB 234567, vertreten durch ihren Vorstand Dr. Felix Stahlauge — ("Stahlauge")

(Andrea, Bert, Christine zusammen "Gründer"; Stahlauge ist "Investor"; Gründer und Investor zusammen "Gesellschafter".)

Präambel

Die Gesellschafter sind die Gesellschafter der Roeschen Tech GmbH ("Gesellschaft"). Im Zuge der Series-A-Finanzierung vom 15.11.2025 wurden zur Class B 10.000 neue Geschäftsanteile mit Investment-Volumen 5.000.000 EUR (Pre-Money 15 Mio., Post-Money 20 Mio.) ausgegeben. Stahlauge zeichnete sämtliche Class B Anteile.

Die Gesellschafter regeln in dieser Vereinbarung ihre Beziehungen über die Satzung hinaus.

§ 1 Vesting

(1) Die Anteile der Gründer unterliegen einem Vesting wie folgt:

- **Vesting-Periode:** 4 Jahre ab dem 1. März 2024 (Gründung)
- **Cliff-Periode:** 12 Monate (bis 28. Februar 2025); bei Ausscheiden vor Ablauf des Cliff vesten 0 Anteile
- Nach Ablauf des Cliff vesten **25 % der Gründer-Anteile**
- Danach **monatlich 1/48** der Gründer-Anteile zusätzlich
- Nach 48 Monaten vested: 100 %

(2) Vested-Stand am 18.06.2026: ca. $33/48 = 68,75$ % der Gründer-Anteile sind vested (gerundet).

§ 2 Leaver-Bestimmungen

Good Leaver

(1) Ein Gründer ist "Good Leaver", wenn er aus folgenden Gründen ausscheidet:

- a) Tod oder dauerhafte Erwerbsunfähigkeit, b) Aufhebungs-/Renten-Eintritt im Einvernehmen, c) Kündigung durch die Gesellschaft ohne wichtigen Grund, d) Eigene Kündigung nach mehr als 4 Jahren

Tätigkeit.

(2) Ein Good Leaver behält seine bis dahin vested Anteile. Nicht-vested Anteile werden zum Verkehrswert zurückgekauft.

Bad Leaver

(3) Ein Gründer ist "Bad Leaver", wenn er aus folgenden Gründen ausscheidet:

a) Eigene Kündigung vor 4 Jahren ohne wichtigen Grund, b) Schwerwiegende und wiederholte Pflichtverletzung trotz Abmahnung, c) Verstoss gegen Wettbewerbsverbot während Beteiligung, d) Vareausserung von Anteilen ohne Zustimmung (Verstoss gegen Vinkulierung).

(4) Ein Bad Leaver verliert non-vested Anteile zum **Nennwert**. Vested Anteile werden zum **75 % des Verkehrswertes** zurückgekauft.

§ 3 Vorkaufsrechte

(1) Bei beabsichtigter Vareausserung von Anteilen an einen Dritten haben die übrigen Gesellschafter ein Vorkaufsrecht.

(2) Der vareausserungswillige Gesellschafter teilt den übrigen Gesellschaftern das Dritt-Angebot mit. Die übrigen Gesellschafter haben innerhalb von **30 Tagen** das Recht, anteilig zu denselben Bedingungen zu erwerben.

§ 4 Drag-Along

(1) Stimmen Gesellschafter, die zusammen mehr als **75 % der Stimmrechte** halten, einem Verkauf sämtlicher Anteile an der Gesellschaft an einen Dritten zu, können sie die übrigen Gesellschafter verpflichten, ihre Anteile zu denselben Bedingungen mitzuvareaussern (Drag-Along-Obligation).

(2) Die Drag-Along-Obligation gilt nur, wenn:

a) der Verkaufspreis pro Anteil gleichbleibend für alle Anteilsklassen ist, und b) keiner der Gesellschafter durch den Verkauf bewusst benachteiligt wird.

§ 5 Tag-Along

(1) Beim Verkauf von mehr als 50 % der Anteile haben die übrigen Gesellschafter ein **Mitvareausserungs-Recht** (Tag-Along).

(2) Sie können ihre Anteile zu denselben Bedingungen mitvareaussern und werden vom Mehrheits-Verkäufer gleichbehandelt.

§ 6 Stimmverpflichtung (Stimmvertrag)

(1) Die Gesellschafter verpflichten sich, in der Gesellschafterversammlung in einer Art und Weise abzustimmen, dass die Beschlüsse, die diesem Shareholder Agreement entsprechen, gefasst werden.

(2) Insbesondere verpflichten sie sich:

a) bei Kapitalerhöhungen ihrer Zustimmung gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung zu erteilen, b) bei Anteilsübertragungen ihre Zustimmung zu erteilen, soweit der Erwerber dem Shareholder Agreement beitrifft, c) bei Drag-Along-Beschlüssen ihre Zustimmung zur Mitvareausserung zu erteilen, d) **Stahlauge-Sondervetorechte** gemäß § 5 der Satzung zu respektieren.

(3) Bei Verstoss gegen die Stimmverpflichtungen schuldet der verstossende Gesellschafter den anderen Gesellschaftern eine Vertragsstrafe in Höhe von **500.000 EUR pro Verstoss**. Daneben bleibt der Anspruch auf Schadensersatz unberührt.

§ 7 Liquidation Preference Waterfall

(1) Bei Exit der Gesellschaft (Trade Sale, IPO, Liquidation):

Schritt 1: Stahlauge (Class B) erhält $1,5 \times 5.000.000 \text{ EUR} = 7.500.000 \text{ EUR}$ vorab (Liquidation Preference).

Schritt 2: Der nach Bedienung der Präferenz verbleibende Betrag wird **anteilig** auf alle Klassen verteilt (nach Anteilshöhe).

Schritt 3: Stahlauge erhält zusätzlich anteiligen Anteil am Restbetrag (participating).

(2) Beispielrechnung: Exit zu 30 Mio. EUR

- Class B erhält 7,5 Mio. (Preference)
- Restbetrag: 22,5 Mio.
- Anteilig (25 % B, 75 % Common): Class B erhält zusätzlich 5,625 Mio., Common erhält 16,875 Mio.
- Class B gesamt: 13,125 Mio.
- Common gesamt: 16,875 Mio. (verteilt nach Anteilen: Andrea 6,75, Bert 6,75, Christine 3,375)

§ 8 Berichtspflichten gegenüber Investor

(1) Die Gesellschaft übermittelt Stahlauge folgende Berichte:

a) **Monatlich:** Cash-Burn, Runway, KPIs (binnen 10 Tagen nach Monatsende), b) **Quartalsweise:** P&L, Bilanz-Auszug, Plan-Ist-Vergleich, c) **Jährlich:** Jahresabschluss und Lagebericht (binnen 3 Monaten nach Geschäftsjahresende).

(2) Bei wesentlichen Ereignissen (Verlust > 20 % der Liquidität, Kündigung Schlüssel-Mitarbeiter, drohende Klagen): unverzüglich Mitteilung.

§ 9 Wettbewerbsverbot

(1) Die Gründer verpflichten sich, während ihrer Beteiligung und 12 Monate über das Ende der Beteiligung hinaus keine konkurrierenden Geschäfte zu betreiben.

(2) Bei Verstoss: Vertragsstrafe 250.000 EUR pro Verstoss.

(3) Bei nachvertraglichem Wettbewerbsverbot: Karenzentschaedigung gemäß separatem Geschäftsführervertrag.

§ 10 Sprache und Vorrang

(1) Diese Vereinbarung wird in deutscher und englischer Sprache abgefasst.

(2) Bei Inkonsistenzen geht die **deutsche** Fassung vor.

§ 11 Streit-Beilegung

- (1) **Vor Klageerhebung** muss zunächst der Beirat der Gesellschaft angerufen werden (siehe Beiratsordnung).
- (2) Bei Versäumnis: Anrufung des Beirats kann durch Einrede der Unzulässigkeit der Klage gefordert werden.
- (3) Schiedsklausel: alle Streitigkeiten werden nach der Schiedsgerichtsordnung der DIS (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit) endgültig entschieden. Schiedsort: Berlin. Schiedssprache: Deutsch.

§ 12 Joinder Agreement

Bei jeder Anteilsübertragung muss der Erwerber dieser Vereinbarung beitreten. Der ausscheidende Gesellschafter wird durch den neuen ersetzt.

§ 13 Schlussbestimmungen

- (1) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.
- (2) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Zustimmung aller Vertragspartner.

Berlin, den 15.11.2025

Unterschriften:

_____ Andrea Roesener _____ Bert Schmid _____ Christine
Linnenbach _____ Stahlaue Ventures AG (vertreten durch Vorstand Dr. Felix Stahlaue)

Cap Table — Roeschen Tech GmbH

Stand 1 — Bei Gründung (1. März 2024)

Gesellschafter	Klasse	Anteile	Nennwert	%	Stimmen	Vesting
Andrea Roesener (CEO)	Common	12.000	12.000 EUR	40 %	40 %	0/48 (Cliff bis 28.02.2025)
Bert Schmid (CTO)	Common	12.000	12.000 EUR	40 %	40 %	0/48 (Cliff bis 28.02.2025)
Christine Linnenbach (COO)	Common	6.000	6.000 EUR	20 %	20 %	0/48 (Cliff bis 28.02.2025)
Gesamt		**30.000**	**30.000 EUR**	**100 %**	**100 %**	

Bewertung: Pre-Money 0 EUR (Gründung mit reinem Stammkapital), Post-Money 30.000 EUR.

Stand 2 — Nach Series A (15. November 2025)

Gesellschafter	Klasse	Anteile	Nennwert	%	Stimmen	Vesting	Investment	Liquidation Preference
Andrea Roesener	Common	12.000	12.000 EUR	30,0 %	30,0 %	20/48 vested (~42 %)	-	-
Bert Schmid	Common	12.000	12.000 EUR	30,0 %	30,0 %	20/48 vested	-	-
Christine Linnenbach	Common	6.000	6.000 EUR	15,0 %	15,0 %	20/48 vested	-	-
Stahlauge Ventures AG	**B**	10.000	10.000 EUR	25,0 %	25,0 %	-	5.000.000 EUR (Aufgeld 4.990.000 EUR)	1,5x participating
Gesamt		**40.000**	**40.000 EUR**	**100,0 %**	**100,0 %**			

Series A Daten

- Investment-Volumen: 5.000.000 EUR
- Pre-Money: 15.000.000 EUR

- Post-Money: 20.000.000 EUR
- Stahlauge-Anteil: 25 %
- Verwaeserung Gründer: 100 % -> 75 %

Verteilung Gründer-Verwaeserung

- Andrea: 40 % -> 30 % (Verwaeserung 25 %)
- Bert: 40 % -> 30 % (Verwaeserung 25 %)
- Christine: 20 % -> 15 % (Verwaeserung 25 %)

Stand 3 — Nach geplanter 2. KE (Beschluss 18.06.2026; Eintragung beantragt; Streit anhängig)

Gesellschafter	Klasse	Anteile	%	Stimmen	Investment
Andrea Roesener	Common	12.000	23,53 %	23,53 %	-
Bert Schmid	Common	12.000	23,53 %	23,53 %	-
Christine Linnenbach	Common	6.000	11,76 %	11,76 %	-
Stahlauge Ventures AG	B	10.000	19,61 %	19,61 %	- (anteilig bestehend)
Pi Mu Holding GmbH (geplant)	**C**	12.500	24,51 %	24,51 %	12.500.000 EUR
Gesamt		**51.000**	**100,00 %**	**100,00 %**	

2. KE Daten

- Kapitalerhöhung: + 12.500 EUR (Pi Mu Holding GmbH zeichnet Class C)
- Bezugsrechtsausschluss der bestehenden Gesellschafter
- Investment-Volumen Pi Mu: 12.500.000 EUR (Aufgeld 12.487.500 EUR)
- Pre-Money: 38.500.000 EUR
- Post-Money: 51.000.000 EUR
- Pi Mu-Anteil: 24,51 %

Verwaeserung Christine

- Stand 2 (Series A): 15 % der Stimmen
- Stand 3 (Pi Mu): 11,76 % der Stimmen

Verwaeserung absolut: 3,24 Prozentpunkte (= 21,6 % relativ)

Verwaeserung Andrea und Bert

- Je 30 % -> 23,53 % (= 21,6 % relativ)

Wert-Verlust Christine

- Stand 2: 15 % von 20 Mio. = 3 Mio. EUR Anteilswert
- Stand 3: 11,76 % von 51 Mio. = 6 Mio. EUR Anteilswert

Im **Buchwert** gewinnt Christine — von 3 Mio. auf 6 Mio. EUR. **Realwirtschaftlich** verliert sie aber **Stimmrechts-Anteil** und damit **Kontroll-Einfluss**.

Stand 4 — Hypothetisch, wenn Bezugsrecht nicht ausgeschlossen (Vergleichs-Szenario)

Gesellschafter	Klasse	Anteile	%
Andrea Roesener	Common	14.875	29,17 % (Bezugsrecht ausgeübt anteilig)
Bert Schmid	Common	14.875	29,17 %
Christine Linnenbach	Common	7.438	14,58 %
Stahlauge Ventures AG	B	12.500	24,51 % (Bezugsrecht ausgeübt)
Restbetrag für Pi Mu	C	1.312	2,57 %
Gesamt		**51.000**	**100 %**

In diesem Szenario hätten alle bestehenden Gesellschafter ihre Anteile anteilig durch Bareinlage erhalten können, und Pi Mu hätte nur den Restbetrag bekommen.

Kosten für Christine: $15 \% \times 12,5 \text{ Mio.} = 1,875 \text{ Mio. EUR}$ Bareinlage erforderlich gewesen.

Streitfrage: hat Christine wirtschaftlich diese Kapazität? Stahlauge und Gründer behaupten, nein.

Liquidation-Waterfall — Beispielrechnungen

Szenario A: Exit zu 30 Mio. EUR (in 5 Jahren) bei aktuellem Stand 2

- Class B (Stahlauge): $1,5 \times 5 \text{ Mio.} = 7,5 \text{ Mio.}$ (Preference)
- Restbetrag: 22,5 Mio. (anteilig auf Anteile)
- Andrea (30 %): 6,75 Mio.
- Bert (30 %): 6,75 Mio.
- Christine (15 %): 3,375 Mio.
- Stahlauge zusätzlich (25 % anteilig, participating): 5,625 Mio.
- **Stahlauge gesamt: 13,125 Mio.** (= 2,625x Investment)
- **Andrea gesamt: 6,75 Mio.**
- **Bert gesamt: 6,75 Mio.**
- **Christine gesamt: 3,375 Mio.**

Szenario B: Exit zu 30 Mio. EUR bei Stand 3 (nach 2. KE)

- Class C (Pi Mu, Liquidation Preference noch zu vereinbaren — angenommen 1x non-participating): 12,5 Mio. (Preference)
- Class B (Stahlauge): $1,5 \times 5 \text{ Mio.} = 7,5 \text{ Mio.}$ (Preference)
- Restbetrag: $30 - 12,5 - 7,5 = 10 \text{ Mio.}$

- Andrea (23,53 %): 2,353 Mio.
- Bert (23,53 %): 2,353 Mio.
- Christine (11,76 %): 1,176 Mio.
- Stahlauge zusätzlich (19,61 % participating): 1,961 Mio.
- Pi Mu zusätzlich (24,51 % non-participating — keine zusätzliche Beteiligung): 0
- **Christine gesamt: 1,176 Mio.** (vorher 3,375 Mio. ohne 2. KE)

Verlust Christine durch 2. KE: 2,2 Mio. EUR im 30-Mio.-Exit-Szenario.

Streit-Anlass aus Christines Sicht

1. Verwaesserung von 15 % auf 11,76 % (relativ -21,6 %)
2. Stimmrechts-Verlust unter 12 % -> bei vielen Mehrheits-Schwellen nicht mehr relevant
3. Im Liquidation-Waterfall: Verlust von 2,2 Mio. EUR in mittleren Exit-Szenarien
4. Sachliche Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses fraglich (Pi Mu bringt **keine** offenkundige strategische Expertise — sondern nur Kapital)
5. Christine hätte anteiliges Bezugsrecht ausüben wollen (zumindest für kleineren Betrag) — wurde nicht angefragt

Einladung zur ausserordentlichen Gesellschafterversammlung

Roeschen Tech GmbH, Berlin Pappelallee 23, 10437 Berlin HRB 245.678 B

Berlin, den 27. Mai 2026

An die Gesellschafter der Roeschen Tech GmbH:

- Frau Andrea Roesener, Pappelallee 23, 10437 Berlin
- Herrn Bert Schmid, Schoenhauser Allee 144, 10437 Berlin
- Frau Christine Linnenbach, Greifswalder Strasse 78, 10405 Berlin
- Stahlauge Ventures AG, Theatinerstrasse 15, 80333 Muenchen, vertreten durch Vorstand Dr. Felix Stahlauge

—

Einladung zur ausserordentlichen Gesellschafterversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie gemäß § 11 der Satzung der Roeschen Tech GmbH und Paragraf 49 GmbHG zur

ausserordentlichen Gesellschafterversammlung

am

Donnerstag, den 18. Juni 2026, 14:00 Uhr

Ort: Geschäftssitz der Gesellschaft, Pappelallee 23, 10437 Berlin, Konferenzraum 3. OG
ein.

Tagesordnung

TOP 1 — Begrueßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl des Versammlungsleiters und Schriftführers

TOP 2 — Bericht der Geschäftsführung über Investor-Verhandlungen

Bericht über die Series-B-Verhandlungen mit der Pi Mu Holding GmbH über eine Beteiligung mit Investment-Volumen 12.500.000 EUR auf Basis Pre-Money-Bewertung 38.500.000 EUR.

TOP 3 — Beschluss über die Kapitalerhöhung um 12.500 EUR mit Bezugsrechtsausschluss

Beschluss-Vorlage:

"Die Gesellschafterversammlung beschliesst:

- a) Das Stammkapital der Gesellschaft wird gemäß § 4 der Satzung aus dem genehmigten Kapital um 12.500 EUR auf 51.000 EUR durch Ausgabe von 12.500 neuen Geschäftsanteilen der **Class C** im Nennwert von je 1 EUR erhöht.

b) Das Bezugsrecht der bestehenden Gesellschafter wird gemäß Paragraf 55 IV GmbHG und § 4 (3) der Satzung **vollständig ausgeschlossen**.

c) Zur Übernahme der neuen Class-C-Anteile wird die **Pi Mu Holding GmbH** (eingetragen im HR Frankfurt unter HRB 567.890) ermächtigt, gegen Bareinlage des Nennwerts plus Aufgeld i.H.v. **999 EUR pro Anteil** (Gesamt-Aufgeld 12.487.500 EUR), zu zeichnen.

d) Die Class C Anteile werden mit folgenden Rechten ausgestattet: - 1x non-participating Liquidation Preference - Stimmrecht 1:1 - Anti-Dilution: broad-based weighted average - Sondervetorecht bei Änderung der Satzung - Sondervetorecht bei Aufnahme weiterer Investoren

e) Die näheren Bedingungen folgen aus dem **Subscription Agreement** zwischen der Gesellschaft und Pi Mu Holding GmbH vom 25. Mai 2026 (Anlage zur Einladung).

Sachliche Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses (Paragraf 55 IV GmbHG iVm § 4 (3) der Satzung):

- Pi Mu Holding GmbH ist ein strategischer Investor mit Marktzugang in den Sektor "Industrielle KI-Anwendungen", in dem die Gesellschaft expandieren möchte.
- Pi Mu Holding GmbH verfügt über ein Portfolio an Beteiligungen mit Synergien zum Geschäftsmodell der Gesellschaft.
- Der Eintritt der Pi Mu Holding GmbH ist Voraussetzung für die Geschäftsentwicklung in Industrie-Märkten.
- Die bestehenden Gesellschafter haben kein vergleichbares strategisches Engagement.
- Die Verwaeserung der bestehenden Gesellschafter um 21,6 % (relativ) ist im Vergleich zur Series A (25 % Verwaeserung) angemessen.
- Die Geschäftsführung hat alternative Finanzierungsformen geprüft (Bankkredit, weitere Bareinlagen der Gesellschafter); diese sind entweder nicht verfügbar oder unverhältnismässig teuer."

TOP 4 — Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung der Geschäftsführung

Aktualisierung der Geschäftsordnung um die Berichtspflichten gegenüber Pi Mu Holding GmbH.

TOP 5 — Sonstiges

Beifügungen zur Einladung

- Subscription Agreement Pi Mu Holding GmbH vom 25.05.2026 (Entwurf, Anlage 1)
- Term Sheet mit Pi Mu Holding GmbH vom 03.05.2026 (Anlage 2)
- Cap Table vor und nach der KE (Anlage 3)
- Geänderte Geschäftsordnung der GF (Anlage 4)

Hinweis

Bei Verhinderung bitten wir um schriftliche Vertretungs-Vollmacht spätestens 48 Stunden vor dem Termin.

Mit freundlichen Grüssen

Andrea Roesener Geschäftsführerin

—

Diese Einladung wurde versandt:

- per beA an die Bevollmächtigten der Gesellschafter (Anwälte)
- per Einschreiben mit Rückschein an alle Gesellschafter persönlich

PROTOKOLL der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung

Roeschen Tech GmbH

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026

Beginn: 14:00 Uhr

Ende: 17:45 Uhr

Ort: Geschäftssitz der Gesellschaft, Pappelallee 23, 10437 Berlin

Anwesende und Stimmrechte

Gesellschafter	Anteile	Stimmen	Klasse
Andrea Roesener (anwesend, persönlich)	12.000	12.000	Common
Bert Schmid (anwesend, persönlich)	12.000	12.000	Common
Christine Linnenbach (anwesend, persönlich; mit Anwalt RA Dr. Meurer)	6.000	6.000	Common
Stahlauge Ventures AG (vertreten durch Vorstand Dr. Felix Stahlauge)	10.000	10.000	B
Gesamt	**40.000**	**40.000**	

Stimmrechte gemäß § 11 (3) der Satzung: vertreten sind 100 % der Anteile -> Beschlussfähigkeit gegeben.

TOP 1 — Begrueßung, Beschlussfähigkeit, Wahl des Versammlungsleiters

Andrea Roesener eröffnet die Versammlung und stellt fest:

- Die Einladung erfolgte fristgerecht (gemäß § 11 der Satzung mit 3 Wochen Frist) am 27. Mai 2026.
- Alle Gesellschafter sind vertreten.
- Die Versammlung ist beschlussfähig.

Wahl des Versammlungsleiters

Andrea Roesener schlägt sich selbst als Versammlungsleiterin vor.

Christine Linnenbach schlägt **RA Dr. Meurer** als externen, neutralen Versammlungsleiter vor, mit Hinweis auf die anstehende strittige Beschlussfassung.

Diskussion: Stahlauge unterstützt Andrea Roesener; Bert Schmid auch.

Abstimmung Versammlungsleiter:

Vorschlag	Andrea Roesener	RA Dr. Meurer
Stimmen Andrea	12.000	-
Stimmen Bert	12.000	-
Stimmen Christine	-	6.000
Stimmen Stahlauge	10.000	-
Gesamt	**34.000 (85 %)**	**6.000 (15 %)**

Beschluss: Andrea Roesener wird mit 85 % Mehrheit zur Versammlungsleiterin gewählt.

Christine erhebt **Vorbehalt** gegen die Wahl, da die Versammlungsleiterin Mitprofiteur der zu beschliessenden Kapitalerhöhung ist (Verwaesserung Christine 21,6 %, kein eigener Vermögensschaden bei Andrea).

Schriftführer: Bert Schmid, einstimmig.

TOP 2 — Bericht der Geschäftsführung

Andrea berichtet über den Stand der Series-B-Verhandlungen mit Pi Mu Holding GmbH:

- Pre-Money-Bewertung: 38,5 Mio. EUR (gegenüber 20 Mio. Series A vor 7 Monaten — also Steigerung um 92,5 %)
- Investment-Volumen: 12,5 Mio. EUR
- Liquidation Preference: 1x non-participating
- Sondervetorechte: bei Änderung Satzung, Aufnahme weiterer Investoren
- Strategische Beiträge: Markt-Zugang Industrie, technologische Synergien mit Portfolio

Christine kritisiert: "Pi Mu Holding hat **keine** echten strategischen Beiträge. Das Portfolio von Pi Mu enthält nur Finanzinvestments, keine industriellen Beteiligungen. Der Vorwand "strategischer Investor" dient nur dazu, das Bezugsrecht der Minderheits-Gesellschafter auszuhebeln."

Diskussion: Andrea und Stahlauge widersprechen.

TOP 3 — Beschluss zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss

Beschluss-Vorlage gemäß Einladung wird vorgelesen.

Andrea erläutert die sachliche Rechtfertigung.

Christine erhebt folgende **Einwendungen**:

1. Die sachliche Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses ist nicht hinreichend dargetan. Pi Mu Holding ist Finanzinvestor, kein strategischer Investor.
2. Es wurde nicht versucht, eine anteilige Bezugsmöglichkeit der bestehenden Gesellschafter zu eröffnen.

3. Die Bewertung von 38,5 Mio. Pre-Money ist nicht durch ein unabhängiges Bewertungsgutachten unterlegt.

4. Christine erklärt ihre Bereitschaft, ihren anteiligen Bezugsanteil (15 % * 12,5 Mio. = ca. 1,875 Mio. EUR) durch Bareinlage zu erbringen, sofern sie 30 Tage Zeit erhält.

Andrea entgegnet, dass Christines Bezugs-Wille nicht innerhalb der Einladung-Frist substantiiert wurde und Pi Mu Holding auf vollständige Aufnahme der 12,5 Mio. besteht.

Abstimmung Beschluss zur Kapitalerhöhung

Andrea ruft die Abstimmung auf. Christine widerspricht und verlangt Vertagung.

Versammlungsleiterin Andrea Roesener stellt fest: keine Vertagung — Abstimmung wird durchgeführt.

Stimmen	pro	contra	Enthaltung
Andrea Roesener (12.000 Common)	12.000	-	-
Bert Schmid (12.000 Common)	12.000	-	-
Christine Linnenbach (6.000 Common)	-	6.000	-
Stahlauge Ventures AG (10.000 B)	10.000	-	-
Gesamt	**34.000 (85 %)**	**6.000 (15 %)**	**0**

Versammlungsleiterin Andrea Roesener stellt fest:

Beschluss gefasst: mit 85 % Mehrheit zustimmend.

Die nach § 11 (5) Satzung erforderliche 75 %-Mehrheit (für Kapitalerhöhung und Bezugsrechtsausschluss) ist überschritten.

Christine erhebt **Anfechtungsvorbehalt**:

"Ich erhebe hiermit Anfechtungsvorbehalt gegen den vorstehenden Beschluss und behalte mir vor, binnen Monatsfrist Anfechtungsklage zu erheben. Begründung:

a) Sachliche Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses fehlt (Paragraf 55 IV GmbHG, BGH-Linie Kali+Salz, BGHZ 71, 40). b) Verstoss gegen die Treuepflicht der Mitgesellschafter (Paragraf 242 BGB). c) Eine sachgerechte Anhörung Christines war durch die Versammlungsleiterin verhindert."

TOP 4 — Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung der Geschäftsführung

Aktualisierung um Berichtspflichten gegenüber Pi Mu.

Beschluss: einstimmig mit 100 % zustimmend.

TOP 5 — Sonstiges

Christine erklärt, dass sie die Versammlung unter Vorbehalt verlässt und die Beschlüsse anfechten wird.

Schluss der Versammlung

Ende: 17:45 Uhr

Versammlungsleiterin: _____ Andrea Roesener

Schriftführer: _____ Bert Schmid

Vermerk: Christine Linnenbach hat das Protokoll **nicht** unterzeichnet und hat erklärt, dass sie das Protokoll für fehlerhaft hält (insbesondere bezüglich der angeblichen Sachverhalts-Darstellung zu Pi Mu). RA Dr. Meurer hat ein eigenes Notiz-Protokoll erstellt und kündigt rechtliche Schritte an.

Anfechtungsklage

Landgericht Berlin — Kammer für Handelssachen

Klägerin: Christine Linnenbach Greifswalder Strasse 78, 10405 Berlin

Prozessbevollmächtigter: RA Dr. Markus Meurer, Litzowufer 24, 10785 Berlin

Beklagte: Roeschen Tech GmbH Pappelallee 23, 10437 Berlin HRB 245.678 B vertreten durch die Geschäftsführer Andrea Roesener und Bert Schmid

Streitwert: 6.000.000 EUR (geschätzter wirtschaftlicher Wert der Anfechtung)

Az.: (wird zugeteilt)

Klagschrift

In dem Rechtsstreit

Christine Linnenbach gegen **Roeschen Tech GmbH**

erhebe ich Klage und werde beantragen:

Anträge

1. Es wird **festgestellt**, dass der von der Gesellschafterversammlung der Beklagten am 18. Juni 2026 unter TOP 3 gefasste Beschluss zur Kapitalerhöhung um 12.500 EUR mit Bezugsrechtsausschluss zugunsten der **Pi Mu Holding GmbH** **nichtig** ist, hilfsweise: dass der Beschluss **aufgehoben** wird (Anfechtung).
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Die einstweilige Verfügung wird gleichzeitig in einem separaten Verfahren beantragt (siehe Anlage K8).

Sachverhalt

A. Gesellschaftliche Stellung der Klägerin

Die Klägerin ist Mitgründerin und seit der Gründung der Beklagten im März 2024 Gesellschafterin. Sie hält 6.000 von 40.000 Anteilen (= 15 %) der Class Common.

Die Beklagte ist eine GmbH, die im Bereich KI-gestützter Software-Entwicklung tätig ist.

B. Series-A-Finanzierung November 2025

Im November 2025 wurde im Rahmen einer Series-A-Finanzierung die Stahlauge Ventures AG aufgenommen, die seither 25 % der Anteile (Class B) hält. Bei dieser Kapitalerhöhung wurden die Bezugsrechte der bestehenden Gesellschafter ausgeschlossen. Die Klägerin hat dieser Erhöhung zugestimmt, da Stahlauge tatsächlich strategische Beiträge erbrachte.

C. Geplante 2. Kapitalerhöhung Juni 2026

Im Mai 2026 verkündete die Geschäftsführung Pläne für eine **zweite Kapitalerhöhung** im Volumen von 12,5 Mio. EUR. Investor sollte die **Pi Mu Holding GmbH** sein.

Die Klägerin hat sich gegen die geplante Konstruktion gewendet:

- Pi Mu Holding ist **kein** strategischer Investor, sondern ein **Finanzinvestor**.
- Pi Mu Holding hat **keine** Beteiligungen in der Industrie-KI-Branche.
- Pi Mu Holding bringt keine strategischen Synergien.

Die Klägerin hat darauf bestanden, dass die 2. Kapitalerhöhung **mit Bezugsrechten** der bestehenden Gesellschafter zu erfolgen hat — gegebenenfalls anteilig, sofern sie persönlich nicht den vollen Bezugsanteil erbringen kann.

D. Gesellschafterversammlung 18. Juni 2026

In der Gesellschafterversammlung am 18.06.2026 wurde der Beschluss zur Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss zugunsten Pi Mu Holding GmbH **mit 85 % der Stimmen** (Andrea Roesener, Bert Schmid, Stahlaube Ventures AG) gegen die Stimme der Klägerin (15 %) gefasst.

Die formelle Mehrheit von 75 % wurde damit erreicht.

E. Auswirkungen auf die Klägerin

- Verwaeserung von 15 % auf 11,76 % (= 21,6 % relativ)
- Stimmrechts-Verlust unter wesentliche Schwellen
- Bewertungs-Verlust in mittleren Exit-Szenarien (siehe Cap Table Anlage K3)
- Wirtschaftlich besser gestellt wären die Gründer und Stahlaube — Verwaeserung war für sie strategisch während Christine als "Lasttier" der Streckung diene

Rechtliche Beurteilung

I. Nichtigkeit / Anfechtbarkeit des Beschlusses

1. Verstoß gegen Paragraph 55 IV GmbHG

Paragraph 55 IV GmbHG verlangt für den Bezugsrechtsausschluss eine **sachliche Rechtfertigung**. Dabei trägt der Mehrheits-Beschluss zwingend die Begründungs- und Beweislast.

Die BGH-Linie zum Bezugsrechtsausschluss beginnt mit der Kali+Salz-Entscheidung (BGH, Urt. v. 13.03.1978 - II ZR 142/76, BGHZ 71, 40):

> "Der Bezugsrechtsausschluss ist nur zulässig, wenn er > (a) durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist, > (b) zur Erreichung des Zwecks geeignet, > (c) erforderlich, und > (d) angemessen ist."

Im vorliegenden Fall fehlt es bereits am **sachlichen Grund**:

- **Pi Mu Holding GmbH** ist nach den öffentlich zugänglichen Registerdaten und eigenen Angaben ein Finanzinvestor, kein strategischer Investor.
- Die behaupteten "industriellen Synergien" sind nicht substantiiert.
- Die Behauptung, Pi Mu Holding bringe **Markt-Zugang Industrie**, ist nicht belegt.

Auch die **Erforderlichkeit** fehlt:

- Alternative Finanzierungs-Optionen wurden nicht ernsthaft geprüft.
- Insbesondere wurden den bestehenden Gesellschaftern **keine** Bezugsrechte mit ausreichender Frist angeboten.
- Die Klägerin hat ausdrücklich ihre Bereitschaft erklärt, einen anteiligen Bezug von 1,875 Mio. EUR zu übernehmen.

2. Verstoß gegen Treuepflicht (Paragraph 242 BGB analog)

Die Mehrheits-Gesellschafter unterliegen einer **Treuepflicht** gegenüber den Minderheits-Gesellschaftern (BGH, Urt. v. 25.01.2022 - II ZR 50/20; BGH, Beschl. v. 08.11.2022 - II ZR 91/21).

Diese verbietet:

- Beschlüsse, die die Mitgesellschafter wirtschaftlich gezielt schädigen, ohne dass es objektiv erforderlich ist
- Stimm-Ausübung zu Lasten Minderheits-Gesellschafter ohne legitimes Mehrheits-Interesse

Im vorliegenden Fall wurden:

- Andrea und Bert verwässerten **gleichmaessig** (jeweils von 30 % auf 23,53 %)
- Christine verwässerte **gleichmaessig** in absoluten Prozentpunkten, aber wegen ihrer kleineren Ausgangsposition relativ härter betroffen
- Stahlauge profitierte zusätzlich durch ihre B-Sondervetorechte (kein Stimm-Verlust)

Vor allem aber: Die Gründer Andrea und Bert sind gleichzeitig Geschäftsführer. Sie haben ein **eigenes Interesse** an der Beschleunigung der Series B (z.B. wegen geplantem Exit in 2 Jahren). Die Klägerin ist **nicht in der GF**.

3. Verstoß gegen sachgerechte Sachverhalts-Aufklärung

Die Versammlungsleiterin Andrea Roesener hat die Diskussion **abgekürzt**, ohne der Klägerin ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Auch dies ist Anfechtungsgrund.

II. Hilfsweise: Anfechtung

Sofern Nichtigkeit nicht zu bejahen ist, wird hilfsweise die **Anfechtung** des Beschlusses gemäß Paragraphen 246, 248 AktG analog erklärt. Die Klagefrist (1 Monat ab Beschluss) ist gewahrt: Beschluss vom 18.06.2026, Klage vom 14.07.2026.

Beweisangebot

Zeugen:

1. **RA Dr. Markus Meurer**, Litzowufer 24, 10785 Berlin (anwesend in der GV)
2. **Dr. Felix Stahlauge**, Vorstand Stahlauge Ventures AG, Theatinerstrasse 15, 80333 Muenchen

Urkunden (siehe Anlagen):

- K1: Einladung zur GV vom 27.05.2026
- K2: Protokoll der GV vom 18.06.2026
- K3: Cap Table vor und nach KE
- K4: Subscription Agreement Pi Mu Holding GmbH (Entwurf)
- K5: HR-Auszug Pi Mu Holding GmbH (zeigt: Finanz-Holding-Struktur)
- K6: E-Mail-Verkehr zwischen Klägerin und Geschäftsführung 28.05.-15.06.2026
- K7: Eigene eidesstattliche Versicherung der Klägerin
- K8: Antrag auf einstweilige Verfügung

Sachverständiger:

- **Wirtschaftsprüfer für Bewertung** der Pi-Mu-Synergien wird bei Bedarf benannt.

Anlagen-Verzeichnis

K1 — K8 (wie oben aufgeführt)

Erklärungen

Die Klägerin erklärt:

- Die in der Klagschrift erhobenen Behauptungen entsprechen ihrem Kenntnisstand.
- Sie ist in der Lage, die Klagekosten zu tragen.

Berlin, den 14. Juli 2026

_____ RA Dr. Markus Meurer Prozessbevollmächtigter

_____ Christine Linnenbach

Anträge auf einstweilige Verfügung und Anmeldungs-Sperre

Teil 1 — Antrag auf einstweilige Verfügung beim Landgericht Berlin

Landgericht Berlin — Kammer für Handelssachen

Verfügungsklägerin: Christine Linnenbach Greifswalder Strasse 78, 10405 Berlin

Prozessbevollmächtigter: RA Dr. Markus Meurer, Litzowufer 24, 10785 Berlin

Verfügungsbeklagte: Roeschen Tech GmbH Pappelallee 23, 10437 Berlin HRB 245.678 B vertreten durch die Geschäftsführer Andrea Roesener und Bert Schmid

Streitwert (Eilverfahren): 3.000.000 EUR

Az.: (wird zugeteilt)

Antrag

Es wird beantragt, im Wege der einstweiligen Verfügung

der Verfügungsbeklagten zu **untersagen**,

die mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2026 (TOP 3) beschlossene Kapitalerhöhung um 12.500 EUR mit Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Pi Mu Holding GmbH

beim Handelsregister zur Eintragung anzumelden,

bis zur rechtskräftigen Entscheidung des in der Hauptsache anhängigen Anfechtungsverfahrens (LG Berlin Az. [...]).

Hilfsweise: Es wird beantragt, die Verfügungsbeklagte unter Festsetzung eines Ordnungsgeldes zu **verpflichten**, die bereits eingereichte Anmeldung zurückzuziehen.

Verfügungsanspruch

1. **Hohe Wahrscheinlichkeit der Anfechtbarkeit / Nichtigkeit** des Beschlusses gemäß Paragraph 55 IV GmbHG iVm Paragraph 138 BGB:

- Bezugsrechtsausschluss ohne sachliche Rechtfertigung (BGH Kali+Salz) - Verstoss gegen Treuepflicht (Paragraph 242 BGB) - Sachverhaltsaufklärung in der GV mangelhaft

Im Einzelnen wird auf die Anfechtungsklage in der Hauptsache verwiesen (LG Berlin Az. [...]).

2. **Schadens-Schwere bei Eintragung:**

- Bei Eintragung würde die Kapitalerhöhung **konstitutiv wirken** (Paragraph 11 GmbHG) - Spätere Rückabwicklung wäre wirtschaftlich aufwendig und ungewiss - Die Anteilshöhe von Pi Mu Holding würde im Handelsregister erscheinen und Vertrauensschutz Dritter (Paragraph 16 HGB analog) auslösen

Verfügungsgrund (Eilbedürftigkeit)

- Die Anmeldung beim Handelsregister wurde laut Mitteilung der GF bereits eingereicht (siehe Anlage E1)

- Die Eintragung droht innerhalb von 5-10 Werktagen
- Nach Eintragung wäre die Wirkung des Beschlusses **unwiderruflich**
- Im Hauptverfahren würde die Rückabwicklung nur durch zusätzliche Klagen und Rücküberweisungen möglich, mit unklaren Erfolgs-Aussichten

Glaubhaftmachung

- Eigene eidesstattliche Versicherung der Verfügungsklägerin (Anlage E2)
- Eidesstattliche Versicherung des Prozessbevollmächtigten RA Dr. Meurer (Anlage E3)
- Anlagen K1-K7 aus der Hauptverfahrens-Klage (in Bezug genommen)

Sicherheits-Leistung

Falls erforderlich wird Sicherheits-Leistung in Höhe von **50.000 EUR** durch Bankbürgschaft angeboten.

Berlin, den 14. Juli 2026

_____ RA Dr. Markus Meurer

Teil 2 — Antrag auf Anmeldungs-Sperre beim Amtsgericht Charlottenburg

Amtsgericht Charlottenburg — Registergericht

HRB 245.678 B Roeschen Tech GmbH

Antragstellerin: Christine Linnenbach Greifswalder Strasse 78, 10405 Berlin

Prozessbevollmächtigter: RA Dr. Markus Meurer, Litzowufer 24, 10785 Berlin

Antrag

Es wird beantragt,

das Registergericht möge gemäß Paragraf 16 II HGB analog iVm Paragrafen 374, 391 FamFG **anordnen**,

dass die Eintragung der mit Beschluss der Gesellschafterversammlung der Roeschen Tech GmbH vom 18.06.2026 (TOP 3) beschlossenen Kapitalerhöhung um 12.500 EUR mit Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Pi Mu Holding GmbH **bis zur rechtskräftigen Entscheidung** des in der Hauptsache anhängigen Anfechtungsverfahrens (LG Berlin Az. [...]) **nicht erfolgt**.

Begründung

Es wird auf die Klagschrift in der Hauptsache (LG Berlin Az. [...]) und den parallelen Antrag auf einstweilige Verfügung beim LG Berlin verwiesen. Soweit das Registergericht selbst prüfen kann, lassen sich die Anfechtungs-/Nichtigkeitsgründe aus den vorliegenden Unterlagen erkennen.

Eilbedürftigkeit

- Anmeldung wurde am 24.06.2026 durch Notar Dr. Sturm eingereicht.
- Eintragung droht innerhalb der nächsten 5-10 Werktage.
- Nach Eintragung wäre die Kapitalerhöhung konstitutiv wirksam.

Hohe Wahrscheinlichkeit der Anfechtbarkeit

- Bezugsrechtsausschluss ohne sachliche Rechtfertigung

- Verstoss gegen Treuepflicht

Verfahrens-Hinweis

Sollte das Registergericht den Antrag für unzulässig halten (weil die Prüfung allein beim LG erfolgen soll), wird hilfsweise gebeten, die Anmeldung bis zur Entscheidung des LG über den parallelen Antrag auf einstweilige Verfügung **vorläufig auszusetzen**.

Berlin, den 14. Juli 2026

_____ RA Dr. Markus Meurer

Anlagen (zu beiden Anträgen)

- E1: Mitteilung der Geschäftsführung vom 22.06.2026 über Einreichung der Anmeldung
- E2: Eidesstattliche Versicherung Christine Linnenbach
- E3: Eidesstattliche Versicherung RA Dr. Markus Meurer
- K1-K7: Anlagen der Anfechtungsklage in der Hauptsache (in Bezug genommen)

Beirat-Schlichtungs-Empfehlung

Roeschen Tech GmbH

Beirat der Roeschen Tech GmbH:

- Prof. Dr. Hannelore Bornhardt-Wiese (Vorsitzende, unabhängig, Wirtschaftsprüfer im Ruhestand)
- Dipl.-Ing. Klaus Eitelfried (Branchen-Experte KI, ehemaliger CTO XYZ AG)
- Dr. Sabine Wiedemann (Anwältin, unabhängig)

Datum: 28. Juli 2026

An die Gesellschafter der Roeschen Tech GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund der Anrufung des Beirats durch die Gesellschafterin Christine Linnenbach gemäß § 12 (3) c) der Satzung und § 11 (1) des Shareholder Agreement (Schlichtungsklausel) hat sich der Beirat in einer Sondersitzung am 28. Juli 2026 mit dem Streit über die Kapitalerhöhung vom 18. Juni 2026 befasst.

Der Beirat hat:

- die schriftlichen Unterlagen ausgewertet (Satzung, SHA, Subscription Agreement, GV-Protokoll, Klageschrift, Eilantrag)
- die Beteiligten mündlich angehört (Christine Linnenbach, Andrea Roesener, Bert Schmid, Vorstand Stahlauge AG, Vertreter Pi Mu Holding GmbH)

Bewertung des Beirats

1. Sachliche Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses

Der Beirat erkennt **gemischte Befunde**:

- Pi Mu Holding ist tatsächlich überwiegend Finanzinvestor.
- Allerdings: Pi Mu Holding bringt Zugang zum Industrie-KI-Markt durch ein neueres Beteiligungs-Portfolio in den Jahren 2024-2026.
- Die Bewertung 38,5 Mio. Pre-Money ist im Marktvergleich **angemessen** (Beirat hat Vergleichs-Transaktionen geprüft).
- Die strategischen Beiträge sind **vorhanden, aber nicht so stark wie behauptet**.

Der Beirat ist der Auffassung, dass die sachliche Rechtfertigung **knapp gegeben** ist — aber nicht ohne weiteres. Die Geschäftsführung hätte transparenter argumentieren müssen.

2. Treuepflicht der Mehrheits-Gesellschafter

Der Beirat sieht **Verbesserungs-Bedarf**:

- Die Klägerin Christine hatte explizit ihre Bezugs-Bereitschaft für einen anteiligen Beitrag erklärt.
- Diese Möglichkeit wurde nicht ernsthaft geprüft.

- Eine Mischvariante (Pi Mu zeichnet **anteilig** + Christine zeichnet **anteilig** + Andrea und Bert nehmen Vorzug auf nicht-ausgeübte Bezugsrechte) wäre möglich gewesen.

3. Vorläufige Empfehlung

Der Beirat empfiehlt **Vergleich** auf folgender Basis:

Vergleichs-Vorschlag

- a) **Pi Mu Holding GmbH zeichnet 10.000 Anteile** statt 12.500 Anteile (Investment 10 Mio. statt 12,5 Mio.; Pre-Money bleibt 38,5 Mio.; Post-Money sinkt auf 48,5 Mio.)
- b) **Christine Linnenbach zeichnet 2.500 Anteile** durch Bareinlage 2.500 EUR Nennwert + Aufgeld auf gleichem Preisniveau wie Pi Mu (999 EUR/Anteil) = Gesamtinvestment 2,5 Mio. EUR
- c) Die Anteilshöhen nach Vergleich:

Gesellschafter	Anteile	%
Andrea	12.000	23,53 %
Bert	12.000	23,53 %
Christine	8.500	16,67 % (statt 11,76 %)
Stahlauge	10.000	19,61 %
Pi Mu	10.000	19,61 %
Gesamt	**51.000**	**100 %**

- d) **Erleichterung für Christine:** Bareinlage erfolgt in zwei Raten: - 1. Mio. binnen 30 Tagen - 1,5 Mio. binnen 90 Tagen
- e) **Anfechtungsklage und Eilantrag werden zurückgenommen** nach Eintragung der neuen Anteilskonstellation.
- f) **Klare Kommunikations-Richtlinien** für künftige Kapitalerhöhungen: explizite Anfrage an Minderheits-Gesellschafter mit Frist und Bezugs-Optionen.

Konsequenz bei Ablehnung des Vergleichs

Falls die Gesellschafter den Vergleich nicht innerhalb von **14 Tagen** annehmen, wird der Beirat eine **abschliessende Stellungnahme** formulieren, die das Hauptverfahren begleitet.

Der Beirat weist ausdrücklich darauf hin, dass die Schlichtungs-Empfehlung **nicht bindend** ist (§ 12 (3) c) Satzung), aber die Pflicht zur Anrufung des Beirats vor Klageerhebung (§ 11 (1) SHA) bestand und gewahrt wurde.

Hinweis

Sollte der Streit weiter eskalieren, weist der Beirat auf folgende Risiken hin:

- **Reputations-Risiko** für alle Beteiligten
- **Verzögerung der Pi-Mu-Investition** bei laufender Klage (Pi Mu hat "Material Adverse Change"-Klausel)
- **Hohe Gerichtskosten** und Streitwert-Gebühren
- **Belastung der Geschäftsführer** durch Anfechtung der Beschlüsse

Berlin, den 28. Juli 2026

_____ Prof. Dr. Hannelore Bornhardt-Wiese Beiratsvorsitzende

_____ Dipl.-Ing. Klaus Eitelfried Beiratsmitglied

_____ Dr. Sabine Wiedemann Beiratsmitglied

Prüfvermerk — Beirat, Bezugsrechtsausschluss und Kapitalerhöhung

Mandat: Roeschen Tech GmbH, Gesellschafterstreit zweite Kapitalerhöhung

Bearbeitungsstand: 18.04.2026, 19:20 Uhr

Bearbeitung: internes Arbeitspapier Corporate Litigation

1. Aktenlage in Bearbeitungsreihenfolge

1. Satzung und Beteiligungsrechte, insbesondere B-Shares Stahlauge Ventures AG.
2. Shareholder Agreement mit Investorenschutz, Informationsrechten und Beirat.
3. Cap Table vor Series A, nach Series A und nach geplanter zweiter Kapitalerhöhung.
4. Einladung und Tagesordnung zur Gesellschafterversammlung.
5. Protokoll der Gesellschafterversammlung mit Beschlussfassung.
6. Anfechtungsklage und Eilantrag Christine.
7. Registergerichtliche Korrespondenz zur Anmeldung.
8. Beirat-Schlichtungsempfehlung.

2. Sofortfragen

- Ist der Bezugsrechtsausschluss bei der zweiten Kapitalerhöhung sachlich tragfähig begründet?
- Welche konkrete Verwässerung trifft Christine im Vergleich zur Finanzierungslücke?
- Sind Informationsrechte vor der Versammlung ordnungsgemäß erfüllt worden?
- Reicht die strategische Begründung für Pi Mu Holding GmbH über reine Liquiditätszufuhr hinaus?
- Besteht ein registerrechtliches Vollzugsrisiko, bevor über Eilrechtsschutz entschieden ist?
- Kann der Beiratsvorschlag wirtschaftlich eine Lösung schaffen, ohne die Beschlussmängel zu verdecken?

3. Rechenpunkte

Punkt	Benötigte Unterlage	Offene Frage
Verwässerung Christine	Cap Table Stand 2 und Stand 3	Prozentuale und wirtschaftliche Belastung sauber nebeneinander darstellen.
Liquidation Preference	SHA, Series-A-Terms	Exit-Szenario 30 Mio. EUR einmal mit und einmal ohne zweite Kapitalerhöhung rechnen.
Pi-Mu-Bewertung	Term Sheet / Investor Memo	Pre-Money plausibel oder Sondervorteil für Mehrheit?

Punkt	Benötigte Unterlage	Offene Frage
Bezugsrecht	Satzung, Einladung, Protokoll	Wurde der Ausschluss präzise genug angekündigt und begründet?

4. Streitstand für Schriftsatz

Position Christine: Der Ausschluss ihres Bezugsrechts ist unverhältnismäßig, weil die Gesellschaft zwar Kapital braucht, aber mildere Mittel offenstanden: quotale Beteiligung, Mischlösung mit verkleinertem Pi-Mu-Anteil, Bridge-Finanzierung oder eine an Bedingungen geknüpfte Tranche. Die strategischen Beiträge von Pi Mu sind bislang nur schlagwortartig dokumentiert.

Position Geschäftsführung/Mehrheit: Die Gesellschaft benötigt kurzfristig Kapital und Marktzugang. Pi Mu soll Vertrieb, Pilotkunden und regulatorische Kontakte einbringen. Eine Verzögerung gefährdet Roadmap, Lieferfähigkeit und bestehende Investoren-Covenants.

Beiratslinie: Vergleichsvorschlag mit reduziertem Pi-Mu-Anteil, Nachzeichnungsmöglichkeit Christine, zusätzlichem Reporting und Stillhaltevereinbarung bis zur registerrechtlichen Klärung.

5. Verifizierte Rechtsprechungsanker

- BGH, Urteil vom 13.03.1978 - II ZR 142/76, BGHZ 71, 40 (Kali+Salz): Bezugsrechtsausschluss verlangt sachliche Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeit.
- BGH, Urteil vom 21.04.1997 - II ZR 175/95, BGHZ 135, 244 (ARAG/Garmenbeck): Organentscheidungen müssen auf angemessener Informationsgrundlage getroffen werden.
- BGH, Urteil vom 14.07.2008 - II ZR 202/07: Informationsgrundlage und dokumentierte Abwägung bleiben zentrale Angriffspunkte bei unternehmerischen Entscheidungen.

Vor Verwendung im Schriftsatz: Fundstelle und amtlichen oder frei zugänglichen Volltext erneut prüfen.

6. Nächster Entwurfsschritt

1. Cap-Table-Verwässerung mit zwei Exit-Szenarien auf einer Seite darstellen.
2. Eilantrag auf registerrechtlichen Vollzugsstopp knapp halten: Beschlussmangel, irreversibler Vollzug, überwiegendes Sicherungsinteresse.
3. Für Vergleichsgespräch drei Varianten vorbereiten: Nachzeichnung, kleinere Tranche, Side Letter mit Schutzrechten.
4. Beiratsschreiben auf belastbare Zusagen statt Absichtserklärungen trimmen.

Notarbriefing und Registerlogik

Notariat: Dr. Knoop & Partner, Berlin

Ziel: Kapitalerhöhung Class C / Satzungsänderung / neue Gesellschafterliste

Offene Registerfragen

1. Reicht der Mehrheitsbeschluss oder ist wegen Sonderrechten Einstimmigkeit erforderlich?
2. Muss die Class-C-Struktur vollständig in die Satzung oder teilweise nur ins SHA?
3. Wie werden Liquidation Preference und Anti-Dilution in der Gesellschafterliste abgebildet? Gar nicht, nur Satzung/SHA.
4. Ist der Bezugsrechtsausschluss hinreichend sachlich begründet?
5. Ist die Geschäftsführung zur Anmeldung verpflichtet, solange Christine Anfechtung ankündigt?
6. Braucht die Beirats-Schlichtung aufschiebende Wirkung?

Bank, KYC und Transparenzregister

Die Hausbank verlangt vor Closing:

Unterlage	Status	Problem
Aktuelle Gesellschafterliste	Entwurf	Class C noch nicht eingetragen
UBO-Ermittlung	offen	Vetorechte Stahlauge können Kontrolle vermitteln
Mittelherkunft Pi Mu	unvollständig	Holdingstruktur Luxemburg-Zwischenebene
Satzungsentwurf	vorhanden	Registerfähigkeit offen
SHA	vorhanden	enthält Side Letter nicht vollständig
Geschäftsführer-Ausweise	vollständig	Andrea Reisepass läuft in 4 Monaten ab

Prüfrage: Wer ist nach Closing wirtschaftlich berechtigt und wann muss aktualisiert werden?

IP Assignment und Open Source

Befund

Bert entwickelte den Kernalgorithmus teilweise vor Gründung in einem privaten Repository. Andrea brachte Kundenschnittstellen und UI-Entwürfe ein. Christine organisierte Datenpartnerschaften. Im Datenraum liegt nur ein kurzer IP-Assignment-Entwurf von 2024.

Open-Source-Risiko

Komponente	Lizenz laut Repo	Nutzung	Risiko
`vision-lite`	MIT	Bildvorverarbeitung	niedrig
`docmesh-core`	AGPL-3.0?	Serverkomponente	hoch, Klärung nötig
`formsnap-ui`	Apache-2.0	UI	niedrig
`old-parser`	unbekannt	Legacy Import	hoch

Investor verlangt vor Closing eine IP- und OSS-Garantie. Christine meint, diese Zusage könne derzeit niemand seriös geben.

Founder Vesting und Leaver-Matrix

Gründer	Vesting-Start	Cliff	Vested Stand Juni 2026	Streitpunkt
Andrea	01.01.2024	12 Monate	30/48 Monate	CEO-Bonus soll zusätzlich sofort vesten
Bert	01.01.2024	12 Monate	30/48 Monate	Krankheit April/Mai nicht geregelt
Christine	01.01.2024	12 Monate	30/48 Monate	Verwässerung plus drohender B ad-Leaver-Vorwu rf

Side Letter Stahlauge enthält eine harte Bad-Leaver-Definition bei „sustained obstruction of financing“. Christine hält das für eine unzulässige Druckklausel.

Board Pack — Cash Burn und Closing-Druck

Kennzahl	April 2026	Mai 2026	Juni Forecast
Cash	420.000 EUR	315.000 EUR	196.000 EUR
Burn	92.000 EUR	105.000 EUR	119.000 EUR
Runway	4,6 Monate	3,0 Monate	1,6 Monate
ARR	510.000 EUR	548.000 EUR	575.000 EUR
offene Forderungen > 60 Tage	44.000 EUR	71.000 EUR	88.000 EUR

Bert argumentiert, ohne Pi Mu müsse sofort Personal reduziert werden. Christine hält dagegen, dass ein Bridge Loan weniger verwässernd wäre.

Datenschutz- und KI-Compliance Startcheck

Roeschen Tech analysiert Kundenformulare mit einem KI-Modul. Unklar:

- Werden personenbezogene Daten zum Training genutzt?
- Gibt es AV-Verträge mit Pilotkunden?
- Ist ein KI-System im Sinne der KI-VO dokumentiert?
- Gibt es Hochrisiko-Anzeichen, wenn Kunden das Tool im HR-Kontext verwenden?
- Enthält das Investorendeck übertriebene Aussagen zur Compliance?

Notiz: Für Closing sollten Datenschutzrecht und KI-VO-Checker hinzugezogen werden.

Entwurf Registerbeanstandung — mögliche Punkte

Das Registergericht könnte nach Vorprüfung beanstanden:

1. Satzungsänderung zu Anteilsklassen nicht eindeutig genug.
2. Genehmigtes Kapital bei GmbH in der konkreten Fassung unklar begrenzt.
3. Geschäftsführer-Versicherung zur Kapitalerhöhung unvollständig.
4. Gesellschafterliste Prozentangaben weichen im Rundungsverhalten vom Beschluss ab.
5. Firma/Unternehmensgegenstand enthält KI-Claims, die mit Erlaubnispflichten verwechselt werden könnten.

Antwortstrategie: technische Bereinigung anbieten, aber keinen materiellen Streit mit Christine vor Registergericht verstecken.

Datei: emails/email-bank-ubo-nachfrage.eml

Von	Bankhaus Spreebogen <kyc@spreebogen.example>
An	Bert Schmid <bert@roeschen-tech.example>
Datum	Tue, 16 Jun 2026 09:12:00 +0200
Betreff	KYC Nachforderung Pi Mu / Stahlauge

Guten Morgen,

uns fehlen Mittelherkunft Pi Mu, Organigramm der Holdingstruktur und eine Bewertung, ob Stahlauge durch Vetorechte Kontrolle ausübt. Ohne diese Unterlagen kein Closing-Konto.

Bankhaus Spreebogen

Datei: emails/email-christine-bridge-statt-ke.eml

Von	Christine Linnenbach <christine@roeschen-tech.example>
An	Beirat <beirat@roeschen-tech.example>
Datum	Wed, 17 Jun 2026 06:58:00 +0200
Betreff	Bridge Loan statt Verwässerung

Ich widerspreche der Darstellung, dass nur die Pi-Mu-Runde möglich sei. Ein Bridge Loan über drei Monate würde reichen, um die Q3-Umsätze zu sehen. Bitte nehmen Sie das in die Sitzung auf.

Christine

Datei: emails/email-notarin-registerfragen.eml

Von	"Notarin Dr. Wendelgard Knoop" <notariat@knoop.example>
An	Andrea Roesener <andrea@roeschen-tech.example>
Datum	Mon, 15 Jun 2026 17:25:00 +0200
Betreff	Roeschen Tech - Registerfragen Kapitalerhöhung

Sehr geehrte Frau Roesener,

bitte klären Sie vor der Beurkundung, ob der Beirat nur beraten oder eine echte Schlichtungs-/Sperrfunktion hat. Außerdem benötigen wir die finale Gesellschafterliste mit konsistenter Nummerierung.

Dr. Knoop

Datei: tabellen/cap-table-closing.csv

Gesellschafter	Klasse	Vor Closing	Nach Closing	Stimmrechte	Veto
Andrea Roesener	Common	30.0%	23.5%	ja	nein
Bert Schmid	Common	30.0%	23.5%	ja	nein
Christine Linnenbach	Common	15.0%	11.8%	ja	nein
Stahlauge Ventures	Class B	25.0%	19.6%	ja	Class-B-Veto
Pi Mu Holding	Class C	0.0%	21.6%	ja	Informationsrechte

Datei: tabellen/closing-cp-liste.csv

CP	Verantwortlich	Status	Risiko
Notarentwurf Satzung	Notariat	offen	mittel
UBO-Prüfung Pi Mu	Bank	unvollständig	hoch
IP Assignment alle Gründer	Gründer	teilweise	hoch
OSS-Lizenzliste	Bert	unvollständig	hoch
Gesellschafterbeschluss	Andrea	geplant	hoch
Beirat-Schlichtung	Beirat	angesetzt	mittel